

«УТВЕРЖДЕНО»Директор
ООО «IT-Academy»

Шодиева Г.И.

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

на оказание платных курсов обучения

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий документ, в соответствии со ст. 367 Гражданского кодекса Республики Узбекистан является официальным публичным предложением (публичной офертой) (далее по тексту – «Оферта») негосударственного образовательного учреждения в форме ООО «IT-Academy» (Лицензия на оказание негосударственных образовательных услуг № КМО 0555 от 15.01.2020 г.), зарегистрированного в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, именуемого в дальнейшем «IT-Academy».

Настоящим «IT-Academy» предлагает неограниченному кругу лиц (далее по тексту – «Заказчики»/«Слушатели»), согласно ст. 370 и ст. 372 Гражданского кодекса Республики Узбекистан акцептовать настоящую Оферту на оказание негосударственных образовательных услуг – платных курсов обучения (заключить настоящий Договор) (далее по тексту – «Договор»), на условиях и путем совершения действий, указанных ниже в настоящей Оферте (акцептом Оферты).

Срок действия Оферты: с 00 часов: 00 минут «01» мая 2025 года, до момента отзыва публикации Оферты или до момента публикации новой редакции Оферты с указанием более позднего времени и даты начала ее действия.

Акцепт Оферты: полным и безоговорочным Акцептом Оферты о заключении Договора является оплата Заказчиком/Слушателем стоимости выбранного курса обучения в период Срока действия Оферты в порядке и на условиях, определенных в Оферте.

Акцепт Оферты означает, что Заказчик/Слушатель: (1) ознакомился со всем, изложенным в Оферте, (2) согласен со всеми положениями Оферты, (3) ознакомился с действующими ценами на курсы обучения, (4) ознакомился с правилами, программой, планом, условиями и другой информацией, относящейся предоставлению платных негосударственных образовательных услуг по выбранному курсу, размещенными на официальном сайте «IT-Academy» по адресу www.it-academy.uz и (5) заключил с «IT-Academy» настоящий Договор на оказание платных курсов обучения на основании указанных в нем условиях.

Если Заказчик/Слушатель не согласен с условиями настоящей Оферты или не имеет права на заключение Договора в силу закона, ему следует отказаться от оплаты услуг «IT-Academy».

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 1.1. **Стороны Договора** - «IT-Academy» и Заказчик/Слушатель.
- 1.2. **«IT-Academy»** - негосударственное образовательное учреждение в форме ООО «IT-Academy», предоставляющее платные курсы обучения по Учебной программе.
- 1.3. **Заказчик** - лицо, желающее получить платные курсы обучения от своего имени или от имени Слушателя, в том числе законный представитель несовершеннолетнего Слушателя.
- 1.4. **Слушатель** –лицо, непосредственно проходящее курс обучения.
- 1.5. **Курсы обучения** – действия «IT-Academy» по обучению Заказчика/Слушателя по Учебной программе в зависимости от выбранного курса обучения и в соответствии с условиями настоящей Оферты.
- 1.6. **Учебная программа** – учебные курсы, утвержденные «IT-Academy», направленные на повышение квалификации (обучению) Заказчика/Слушателя в зависимости от выбранного курса обучения.

1.7. **Сайт** – официальная интернет страница «IT-Academy», доступная по адресу www.it-academy.uz, в которой размещена настоящая Оферта, информация о стоимости и видов (перечень) курсов обучения (прайс-лист/прейскурант), учебные программы, а также иная информация, связанная с деятельностью «IT-Academy» по предоставлению образовательных услуг.

1.8. **Формы (формат) обучения** – способ организации процесса обучения:

1.8.1. **традиционная (офлайн)** – проходит на территории «IT-Academy» (далее по тексту – «офлайн»), по адресам:

- г. Ташкент, Шахрисабз 7;
- г. Ташкент, Сергелийский район, Сергели-6, 110b.

1.8.2. **дистанционная (онлайн)** – обучение проходит с использованием сервиса <https://discord.com/>, а также онлайн-платформы обучения «МАТЕ»/«LMS МАТЕ» (далее по тексту – «онлайн»). Онлайн-обучение включают в себя практические занятия. Заказчик/Слушатель самостоятельно устанавливает у себя приложение «Discord» и проверяет его исправность.

1.8.3. **комбинированный** – процесс обучение, включающий в себя элементы онлайн и офлайн форматов обучения (далее по тексту – «комбинированный»).

1.9. В Оферте могут быть использованы иные термины, не определенные в разделе 1 Оферты, толкование которых производится в соответствии с текстом Оферты. В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте Оферты следует руководствоваться толкованием термина: в первую очередь – определенным в законодательстве, во вторую очередь – сложившимся в сети интернет.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. По настоящему Договору «IT-Academy» обязуется предоставить Заказчику/Слушателю, выполнившему условия (требования) Оферты, платные негосударственные образовательные услуги по выбранному им курсу обучения, и после успешного окончания обучения выдать соответствующий Сертификат, подтверждающий прохождение Заказчиком/Слушателем Учебной программы, а Заказчик/Слушатель обязуется оплатить и принять оказанные услуги в порядке, определенном в настоящем Договоре.

2.2. «IT-Academy» не гарантирует и не несет какой-либо ответственности за освоение Учебной программы Заказчиком/Слушателем. Образовательные услуги считаются надлежаще оказанными вне зависимости от уровня освоения Учебной программы Заказчиком/Слушателем, в том числе, в случае неполучения Заказчиком/Слушателем соответствующего Сертификата в связи с неудовлетворительным и/или не прохождением курса обучения.

3. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ

3.1. Условия обучения Заказчика/Слушателя в онлайн формате:

3.1.1. Заказчик/Слушатель обязан осуществить оплату стоимости выбранного курса обучения до начала занятий;

3.1.2. Заказчик/Слушатель обязан подключаться к уроку (занятию) в порядке, установленном в п. 1.9.2 настоящего Договора за 10 (десять) минут до начала занятий (о времени начала занятий Заказчик/Слушатель будет проинформирован по электронной почте либо иным доступным способом). В случае отсутствия Заказчика/Слушателя на занятии в первые 20 (двадцать) минут с момента начала занятия, «IT-Academy» вправе отметить неявку Заказчика/Слушателя за данный день обучения;

3.1.3. В целях идентификации личности Заказчика/Слушателя, Слушатель обязан присутствовать на занятиях с включенной видеокамерой (веб-камера);

3.1.4. Заказчик/Слушатель обязан присутствовать на всех занятиях, предусмотренных Учебной программой. Допускается отсутствие Заказчика/Слушателя по уважительной причине при наличии подтверждающих документов.

3.2. Условия обучения Заказчика/Слушателя в офлайн формате:

3.2.1. Заказчик/Слушатель обязан прибыть на территорию «IT-Academy» за 10 (десять) минут до начала занятий (о времени начала занятий Заказчик/Слушатель будет проинформирован по электронной почте либо иным доступным способом);

3.2.2. Заказчик/Слушатель обязан присутствовать на всех занятиях, предусмотренных Учебной программой. Допускается отсутствие Заказчик/Слушателя по уважительной причине при наличии подтверждающих документов.

3.3. «IT-Academy» проводит обучение в соответствии с действующим графиком (расписанием) занятий в «IT-Academy».

- 3.4. «IT-Academy» оставляет за собой право в одностороннем порядке, предупредив Заказчика/Слушателя не менее, чем за 2 (два) дня до начала занятий, поменять место, количество и периодичность занятий.
- 3.5. Датой начала курса обучения считается дата начала обучения, согласно действующему графику (расписанию) занятий в «IT-Academy».
- 3.6. Доступ к онлайн/комбинированному формату обучения открывается, после зачисления оплаты на расчетный счет «IT-Academy» и после добавления Заказчика/Слушателя к потоку слушателей
- 3.7. Услуги по предоставлению курсов обучения считаются оказанными и принятыми без составления и подписания актов сдачи-приемки оказанных услуг, при отсутствии письменного мотивированного отказа от принятия услуг от Заказчика/Слушателя в трехдневный срок с даты окончания курса обучения по Учебной программе.

4. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

- 4.1. Стоимость обучение Заказчика/Слушателя определяется согласно утвержденному «IT-Academy» действующему прайс-листу (прейскуранту) в зависимости от выбранного Заказчиком/Слушателем курса обучения.
- 4.2. Порядок оплаты курса обучения определяется Сторонами и может включать полную предоплату либо поэтапную оплату за каждый предстоящий месяц обучения, пропорционально количеству занятий в этом месяце.
- 4.3. Оплату стоимости курса обучения, Заказчик/Слушатель может произвести с помощью платежных сервисов «Payme», «Click» либо путем внесения оплаты на расчетный счет «IT-Academy» через приходные кассы банков, по банковским реквизитам «IT-Academy», указанным в настоящем Договоре. Комиссии банков оплачиваются Заказчиком/Слушателем самостоятельно за свой счет.
- 4.4. В случае поэтапной оплаты стоимости курса обучения оплачивается Заказчиком/Слушателем не позднее начала каждого неоплаченного занятия.
- 4.5. Обязательство Заказчика/Слушателя по оплате считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет «IT-Academy».
- 4.6. В случае внесения 100% предоплаты Заказчиком/Слушателем, данный взнос является депозитом Заказчика/Слушателя, и он имеет следующие права:
- 4.6.1. Передать третьему лицу свой депозит с согласия «IT-Academy».
- 4.6.2. Перенести обучение на курсах на другой период по согласованию с «IT-Academy».
- 4.6.3. Перенести данный депозит в стоимость оплаты курса по другому направлению, существующему в активном наличии у «IT-Academy».
- 4.7. В случае внесения излишней суммы на депозит Заказчика/Слушателя, возврат суммы депозита осуществляется по письменному заявлению от Заказчика/Слушателя.
- 4.8. В случае пропуска занятий Заказчиком/Слушателем по уважительной причине ему предоставляется видеозапись урока, а также возможность посетить дополнительное занятие в коворкинг-зоне учебного центра в рамках Академической поддержки. Оплата за пропущенные занятия не возвращается, и сумма списывается с депозита Заказчика/Слушателя согласно расписанию. В иных случаях внесённая плата (взнос/депозит) за обучение на курсах возврату не подлежит.
- 4.9. В случае отказа Заказчика/Слушателя от образовательных услуг «IT-Academy» по любым причинам/основаниям, не связанными с виновными действиями (за исключением случаев, когда отказ Заказчика/Слушателя основан на виновных действиях «IT-Academy»), **оплаченные Заказчиком/Слушателем денежные средства по Договору возврату не подлежат.**

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. «IT-Academy» вправе:

- 5.1.1. Требовать от Заказчика/Слушателя надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.
- 5.1.2. Приостановить или отказать в предоставлении курсов обучения при нарушении Заказчиком/Слушателем условий оплаты/взаиморасчетов и/или нарушения других условий настоящего Договора.
- 5.1.3. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, вносить изменения в Учебную программу в соответствии с установленными внутренними правилами «IT-Academy» и доводить до сведения Заказчика/Слушателя, путем публикации на официальном сайте «IT-Academy» или с использованием других каналов коммуникации с Заказчиком/Слушателем, в том числе – посредством информирования через контактный номер Заказчика/Слушателя;

5.1.4. В одностороннем порядке расформировать группу, если количество Заказчиков/Слушателей в ней в период проведения уроков (занятий) по выбранному курсу станет **менее четырех единиц**. В этом случае оставшиеся Заказчики/Слушатели будут перераспределены по группам с аналогичным курсом. При этом они продолжают обучение с того места, на котором оно было прервано. Если в новой группе занятия еще не достигли данного этапа, Заказчик/Слушатель имеет право бесплатно посещать уроки (занятия) до достижения того места, на котором прервал обучение в предыдущей группе.

5.1.5. Устанавливать системы оценок.

5.1.6. Устанавливать форму, порядок и периодичность (время) аттестации (экзаменов, тестирования) Заказчика/Слушателя.

5.1.7. При ненадлежащем выполнении Заказчиком/Слушателем условий настоящего Договора, расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке в случаях, установленных настоящим Договором и действующим законодательством Республики Узбекистан.

5.1.8. Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством Республики Узбекистан и локальными нормативными актами «IT-Academy».

5.2. Заказчик/Слушатель вправе:

5.2.1. Самостоятельно выбрать учебный курс и метод обучения (онлайн/оффлайн/комбинированный).

5.2.2. После произведенной оплаты стоимости курса обучения получить услуги по обучению в полном объеме, согласно выбранному курсу.

5.2.3. Обращаться к «IT-Academy» по вопросам пользования образовательным сервисом по электронной почте: info@it-academy.uz или по телефону: +998 78 113-05-12.

5.2.4. Направлять «IT-Academy» предложения по улучшению образовательного сервиса. Обращаться с жалобами и предложениями по адресу электронной почты info@it-academy.uz или по телефону: +998 78 113-05-12..

5.2.5. Получать информацию от «IT-Academy» по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором.

5.2.6. Пользоваться в период обучения (в оффлайн формате) имуществом «IT-Academy», необходимым для освоения Учебной программы по выбранному курсу обучения.

5.2.7. Бесплатно посещать уроки (занятия) до достижения того места, на котором прервал обучение в предыдущей группе в соответствии с условиями п.5.1.4. настоящей Оферты.

5.2.8. По итогам курса обучения получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях такой оценки.

5.2.9. Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством Республики Узбекистан.

5.3. «IT-Academy» обязан:

5.3.1. Допустить Заказчика/Слушателя курсу обучения, акцептировавшего настоящую Оферту и выполнившего условия Оферты.

5.3.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление курсов обучения в рамках настоящего Договора.

5.3.3. Обеспечить Заказчика/Слушателя необходимыми условиями для освоения Учебной программы по выбранному курсу (при оффлайн формате).

5.3.4. Принимать от Заказчика/Слушателя плату за образовательные услуги по выбранному курсу обучения.

5.3.5. Предоставить возможность ознакомления Заказчиком/Слушателем с Правилами внутреннего распорядка в «IT-Academy».

5.3.6. Своевременно информировать Заказчика/Слушателя об изменениях и переносах занятий по причинам, зависящим от «IT-Academy», изменениях в расписании.

5.3.7. Выдать Заказчику/Слушателю, успешно прошедшему полный курс обучения и итоговое тестирование, соответствующий сертификат.

5.3.8. Оказывать образовательные услуги только при наличии соответствующих лицензий и других разрешительных документов, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан.

5.4. Заказчик/Слушатель обязан:

5.4.1. В случае согласия с условиями Оферты акцептировать Оферту и оплатить платные образовательные услуги «IT-Academy» в сумме в зависимости от выбранного курса обучения.

5.4.2. Посещать все виды занятий и иные обязательные учебные, аттестационные и экзаменационные и другие академические мероприятия в соответствии с установленным расписанием/правилами «IT-Academy».

5.4.3. Соблюдать требования «IT-Academy», учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к персоналу «IT-Academy» и другим Заказчикам/Слушателям.

5.4.4. Бережно относиться к имуществу «IT-Academy».

5.4.5. По требованию «IT-Academy» предоставлять «IT-Academy» необходимую информацию и документы в рамках предмета настоящего Договора.

5.4.6. Незамедлительно уведомить письменно ответственных лиц (представителей) «IT-Academy» об изменении своего места жительства, паспортных данных, электронного адреса и иных данных.

5.4.7. Самостоятельно обеспечивать себе доступ в Интернет и к другим техническим средствам в соответствии с рекомендованными техническими параметрами, необходимым для принятия и освоения Учебной программы, вне территории «IT-Academy» (при онлайн/комбинированном формате).

5.4.8. Своевременно извещать ответственных лиц (представителей) «IT-Academy» о причине своего отсутствия на занятиях не позднее дня, следующего за днем возникновения причины отсутствия на занятиях (при оффлайн формате).

5.4.9. Не предпринимать попыток проникновения к обучающим и оценочным материалам, не относящимся к выбранному курсу обучения.

5.4.10. Не передавать третьим лицам полномочий по доступу (ссылки) к обучающим и оценочным материалам «IT-Academy».

5.4.11. Не распространять обучающие и оценивающие материалы, полученные в рамках настоящего Договора, в сети Интернет, а также любыми другими способами. В случае, если Заказчик/Слушатель допустит нарушение настоящих требований, он несет ответственность перед «IT-Academy» за причиненные фактом распространения информации убытки, включая упущенную выгоду, а также обязуется выплатить штраф в размере 100 000 000 (Сто миллионов) сумов.

5.4.12. Не производить действий, негативно влияющих на ход проведения занятий, мешающих другим Заказчикам/Слушателям, не допускать порчи учебно-методических пособий и технических средств «IT-Academy».

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с положениями настоящего Договора и действующего законодательства Республики Узбекистан.

6.2. «IT-Academy» не несет имущественной ответственности перед Заказчиком/Слушателем, вызванную неправомерными действиями Заказчика/Слушателя или неисполнением Заказчиком/Слушателем своих прав и обязанностей по настоящему Договору.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если причиной такого неисполнения являются обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор): землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия, массовые беспорядки, забастовки, другие обстоятельства чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 (десяти) дней уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении.

7.3. Срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

7.4. Сторона, которая не исполнила своей обязанности известить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, теряет свое право ссылаться на них.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Договор вступает в силу с момента его Акцепта Заказчиком/Слушателем и действует до окончания курса обучения Заказчика/Слушателя по Учебной программе и до полного исполнения Сторонами своих обязательств. .

8.2. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон или в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором.

8.3. Настоящий Договор может быть изменен в одностороннем порядке со стороны «IT-Academy», путем новой публикации Оферты в порядке, предусмотренном Договором за 5 (пять) календарных дней до изменения.

8.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе «IT-Academy» в одностороннем внесудебном порядке путем уведомления Заказчика/Слушателя любым доступным способом о его расторжении в случае неисполнения Заказчиком/Слушателем обязательств, согласно настоящему Договору.

8.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика/Слушателя в одностороннем внесудебном порядке по его заявлению в письменной форме при нежелании и/или невозможности далее получать образовательные услуги. Заказчик/Слушатель понимает и соглашается, что согласно условиям настоящего Договора, в случае расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика/Слушателя, оплаченные им денежные средства по Договору возврату не подлежат.

8.6. Датой прекращения действия Договора во всех случаях, предусмотренных настоящим разделом, считается дата отчисления, указанная в приказе об отчислении или после окончания Заказчиком/Слушателем учебного курса.

9. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

9.1. Заказчик/Слушатель, Акцептируя Оферту, добровольно и по собственной воле, в соответствии со ст. 21 Закона Республики Узбекистан от 02.07.2019 г. № ЗРУ-547 «О персональных данных», в целях получения образовательных услуг по настоящему Договору, дает свое согласие на обработку и распространение личных персональных данных включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, к следующим персональным данным: паспортные данные, фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, адрес регистрации (место жительства), контактный телефон, адрес электронной почты и другая информация.

9.2. Заказчик/Слушатель предоставляет «IT-Academy» право на обмен (прием и передачу) его персональными данными с использованием машинных носителей или по каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа.

9.3. Согласие Заказчика/Слушателя на обработку и распространение личных персональных данных, указанных п. 9.1 настоящего Договора действует бессрочно, срок хранения персональных данных не ограничен.

9.4. Заказчик/Слушатель оставляет за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен в адрес «IT-Academy» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю «IT-Academy».

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все разногласия между Сторонами относительно исполнения настоящего Договора, решаются путем переговоров между Сторонами. Стороны устанавливают обязательную досудебную форму урегулирования споров путем предъявления претензии.

10.2. К рассмотрению принимаются только те претензии, которые заявлены в письменной форме и с соблюдением сроков исковой давности, установленной действующим законодательством Республики Узбекистан. Срок рассмотрения претензий составляет не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента ее получения соответствующей Стороной.

10.3. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, споры передаются на рассмотрение в суд по месту регистрации (нахождения/расположения) «IT-Academy».

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Названия разделов (глав, статей) настоящего Договора предназначены исключительно для удобства пользования текстом настоящего Договора и буквального юридического толкования не имеют.

11.2. По всем вопросам, неурегулированным настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Республики Узбекистан.

11.3. Договор составлен на русском языке.

11.4. В случае внесения изменений в настоящий Договор «IT-Academy» публикует обновленную версию на своем Сайте. Такие изменения начинают действовать только после их публикации на Сайте.

11.5. Дополнительная информация касательно условий и реализации настоящего Договора может быть получена путем обращения в «IT-Academy» по электронной почте: info@it-academy.uz или по телефону: +998 78 113-05-12.

11.6. Адрес и реквизиты «IT-Academy»:

Юридическое наименование: ООО «IT-Academy»

Адрес: г. Ташкент, Яккасарайский район, улица Абдулла Каххор, 35

Р/с: 20208000405108529001

в ОПЕРУ АК “Алокабанк”, г. Ташкент

МФО: 00401, ИНН: 306615756, ОКЭД: 85590.